“Relatório Sombra”

Relatório Sombra produzido por Criola1, GELEDÉS Instituto da Mulher Negra2, Coalizão Negra por Direitos3 e Comunidade Bahá’í do Brasil4 para a 108ª Sessão do Comitê para Eliminação da Discriminação Racial (CERD) referente ao exame do 18º ao 20º relatório periódico apresentado pelo Brasil nos termos do artigo 9º da Convenção, em Genebra, 14 de novembro a 2 de dezembro de 2022.

Comandos para o Painel de Monitoramento CERD:

1) Extrair do ANEXO I (páginas 22 a 26) do Documento original disponível neste link: https://criola.org.br/wp-content/uploads/2022/11/Relatorio-sombra-portugues.pdf as recomendações sugeridas pelo Relatório Sombra ao CERD, que por sua vez deve endereçar essas recomendações ao Estado brasileiro. Essas recomendações devem ser inseridas em grau semelhante a outras dispostas nos demais Documentos Balizadores, e os dados estatísticos, orçamentários e normativos do painel devem ser capazes de responder a elas.

2) Estabelecer na aba Conclusões referências às lacunas indicadas pelo Relatório Sombra, dispostas nas “Partes principais e anotações” logo abaixo neste documento, respeitando a correspondência entre lacunas e artigos da Convenção, gerando breves pareceres de atualização sobre esses temas no ciclo 2022-2026, isto é, se houve avanço, manutenção ou retrocesso do Estado brasileiro no combate a essas mazelas.

Partes principais e anotações:

Introdução

p. 1: “Em 1968, quando ratificou a Convenção Internacional sobre a Eliminação de todas as Formas de Discriminação Racial, o Estado brasileiro assumiu formalmente o compromisso de erradicar o racismo. Contudo, a rotina da população negra no Brasil ainda é marcada por violações sistemáticas de direitos humanos, sejam eles civis, políticos, econômicos, sociais, culturais ou ambientais. Até hoje, a população preta e parda têm seus direitos constitucionais básicos negados e vive em um regime fundado no racismo estrutural e institucional que sustenta o seu próprio extermínio”. Forma sintética e incisiva de apresentar o compromisso e descumprimento.

p. 1: “O atraso na apresentação dos relatórios devidos ao Comitê CERD (doravante Comitê), cuja obrigação está disposta no artigo 9º da Convenção, demonstra essa falta de compromisso. Em 2004, o Comitê recomendou a submissão conjunta do 18º, 19º e 20º

relatório até 4 de janeiro de 2008 (CERD/C/64/CO/2). Diante da inércia do Estado, em 2018, o Relatório do Comitê incluiu o Brasil na lista de Estados-partes cujos relatórios estavam seriamente atrasados (A/74/18). Foi apenas em 14 de julho de 2020 que o Estado brasileiro apresentou os relatórios de números 18 a 20, referente ao período entre 2004 e 2017". Sério atraso do relatório anterior. Estipular o quanto o nosso relatório está dentro do tempo ou atrasado, para medir o compromisso do Estado.

p. 2: "Os objetivos do presente relatório consistem em: a) avaliar o cumprimento das obrigações do Estado brasileiro junto ao CERD a partir de uma análise fundamentada em dados, documentos, casos ilustrativos, no monitoramento de políticas públicas e de ações junto às cortes superiores do Poder Judiciário; b) incluir, de forma transversal ao longo do documento, a análise interseccional (considerando gênero, raça e classe) da realidade brasileira no período entre 2004 e 2022; c) expor o contexto social, político, econômico e cultural no qual se insere o racismo e seus desdobramentos (discriminação racial, xenofobia e intolerância), com destaque para o extermínio da população negra brasileira; d) analisar o progresso e os obstáculos no enfrentamento ao racismo; e) elaborar recomendações para o combate ao racismo, destacando, sempre que necessário, os recursos financeiros para sua execução".

p. 2: "A partir do material oriundo da pesquisa, apresenta-se a análise do cumprimento ou não dos compromissos do Estado brasileiro com o cotejamento dos seguintes documentos: i) Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial; ii) últimas considerações feitas pelo Comitê CERD ao Estado brasileiro em 2004 (CERD/C/64/CO/2); e iii) Declaração e Programa de Ação de Durban". Três documentos norteadores. Paralelamente, nosso painel também deve ter esse quadro geral de respostas: i) Convenção; 2) considerações do Comitê; 3) Durban; 4) RGs.

Monitoramento sobre a implementação da Convenção e Recomendações para o Estado
Conceito de discriminação étnica e racial (Artigo 1)
"1. NOSSO DESTAQUE: Apesar dos compromissos assumidos na esfera internacional e da normativa nacional que afirma a igualdade e veda a discriminação racial, o Estado tem falhado sistematicamente em garantir os direitos humanos e as liberdades fundamentais nos âmbitos político econômico, social e cultural da população negra. O desconhecimento intencional sobre a realidade dos afrodescendentes pela ausência de

dados é parte do conjunto de ações e omissões do Estado brasileiro no manejo - e apagamento - das questões raciais forjadas no racismo e extermínio da população negra".

"2. A prática reiterada da discriminação racial no Brasil é responsável pela estratificação social, ou seja, pela violência baseada na raça que perpassa diferentes gerações e impacta negativamente na qualidade de vida e ascensão social de grupos racializados. No Brasil, a classificação racial6 ocorre tanto pela aparência física de ascendência africana quanto pelo pertencimento de classe, que se manifesta no poder de consumo e na circulação social". Classificação racial, para o Relatório Sombra, não é puramente uma questão de raça – perpassa outras interseccionalidades, sobretudo a classe.

3. Impossibilidade de realizar o Censo 2020 por conta da pandemia e pelo comprometimento do Orçamento da União em 2021.

"3. [...] O cancelamento foi ainda mais grave por se tratar de um contexto de pandemia, na medida em que os dados levantados seriam fundamentais para planejar políticas de saúde pública necessárias ao enfrentamento da pandemia e medidas para redução do contágio que, à época, já havia causado mais de 390 mil mortes no Brasil9. A desigualdade racial, evidenciada pelo nível de renda dos brancos aproximadamente duas vezes maior que a dos negros10, fez com que a pandemia afetasse a população também de forma desigual, vulnerabilizando ainda mais a população negra empobrecida".

Disposições legais e políticas para a eliminação da discriminação racial (Artigo 2)

"4. NOSSO DESTAQUE: Ao invés de condenar a discriminação racial e garantir uma política que elimine o racismo, ao mesmo tempo em que promova o entendimento sobre a diversidade, o Estado tem frontalmente descumprido com o Artigo 2 da Convenção, o que tem provocado o aumento das desigualdades sociais com maior impacto nas pessoas negras, em especial meninas, mulheres e pessoas com deficiência, levando, em última instância, ao extermínio da população negra".

"5. Em 2012, a Lei nº 12.71111 instituiu cotas nas universidades federais e nas instituições federais de ensino técnico de nível médio.12 Apesar dos 10 anos de vigência, a igualdade entre negros e brancos no acesso ao ensino superior ainda não foi

alcançada, sendo ainda maior quanto se trata de gênero, deficiência e território.13 A efetividade da lei também enfrenta o desafio da evasão decorrente da falta de bolsas de estudos e programas de apoio que garantam a permanência de cotistas negros e pobres nas universidades, que é pior quando se trata de famílias chefiadas por mulheres negras, analfabetas e de área rural, demonstrando que o avanço escolar está relacionado às questões raciais, territoriais e de gênero, além de socioeconômicas.14 Em 2022, a lei deverá ser revista, mas o governo Bolsonaro não tem feito nenhuma mobilização para apoiar a continuidade da lei, tampouco o Congresso Nacional". Complementaridade da Lei de Cotas é o incentivo orçamentário à permanência estudantil, que é uma grande lacuna.

5. Reformas ministeriais iniciadas em 2015 e aprofundadas entre 2019 e 2022 enfraquecem as pastas relacionadas à cidadania, levando até a extinção da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da República (SEPPIR), naquele momento (2022) absorvida pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O Relatório Sombra destaca isso como um retrocesso no cumprimento aos acordos da Convenção, já que o CERD tinha reconhecido a criação do SEPPIR como avanço (documento CERD/C/64/CO/2, parágrafo 7).

7. Governo Bolsonaro agiu pelo enfraquecimento da participação da sociedade civil. Relatório ainda aponta a ausência da criação de uma instituição nacional de direitos humanos, "violando diretamente as recomendações previstas nos artigos 90 e 91 do Programa de Durban".

"8. [...] Em 2017, o serviço recebeu 921 denúncias de discriminação racial e, em 2018, esse número baixou para 615, o que representa uma redução de 33,2%.22 Considerando que o Disque 100 é um importante canal de denúncias e que as informações coletadas podem desdobrar em investigações sobre práticas de racismo, a negligência do Estado brasileiro quanto a este canal de denúncias incorre em descumprimento do que dispõe o artigo 164 do Programa de Durban, especialmente a letra "c"". Sobre o Disque 100.

"9. [...] A Emenda Constitucional nº 95 (EC nº 95/2016) instituiu a política de austeridade que estagnou os investimentos sociais por 20 anos24, sendo considerada por relatores especiais da ONU a medida econômica mais drástica no mundo contra os

direitos sociais.25 Em 2017, foi dado outro duro golpe na classe trabalhadora, cujos direitos sofreram retrocessos em razão da Reforma Trabalhista decorrente da Lei nº 13.467/2017. A população negra sofrerá ainda mais com a precarização das relações trabalhistas, tendo em vista que, no mercado de trabalho, 46,9% da população preta ou parda está na informalidade, enquanto o percentual entre brancos é de 33,7%.26 Assim, o Estado descumpre o artigo 67 do Programa de Durban que recomenda a implementação de políticas legislativas e administrativas eficazes contra a discriminação racial de trabalhadores, inclusive migrantes, xenofobia e intolerância correlata". Reformas estruturais conservadoras pós-2016 e impacto sobre o direito ao trabalho e à inserção socioeconômica da população negra.

Segregação socioespacial (Artigo 3)

"3. NOSSO DESTAQUE: Enquanto o Estado deveria estar comprometido em condenar a segregação racial, o Artigo 3 é evidentemente descumprido pela violação do direito à moradia da população que vive nas favelas e pelo estado de coisas inconstitucional que se encontram os presídios brasileiros, o que tem sido não só uma forma de exclusão social mas também de extermínio da população negra mediante as sistemáticas violações de direitos das pessoas que vivem nas periferias e das que estão privadas de liberdade (a exemplo do direito à saúde, alimentação e vida)".

"14. Em quase todas as cidades brasileiras de médio e grande porte, as favelas têm sido moradia para a população de baixa renda.29 Estima-se que 17,1 milhões de pessoas morem em favelas no Brasil, o equivalente a 8% da população, dos quais 89% estão em capitais e regiões metropolitanas. A população negra representa 67% desse total.30 Nesses locais, não existe saneamento básico nem acesso à água potável; quando existem, são muito precários31, o que revela também uma face do racismo ambiental32. Entre dezembro de 2021 e maio de 2022, houve um crescimento de 16% na quantidade de pessoas em situação de rua no Brasil. De 158.191 pessoas, este número aumentou para 184.638, das quais 68% se declaram negras, 31% brancas e 1% indígenas e amarelas. No entanto, estima-se que essa quantidade seja entre 45 e 50% maior, devido a subnotificação.33 Inclusive, no artigo 33, a Declaração de Durban considera que a desigualdade histórica, em termos de acesso à moradia, tem sido uma das causas profundas das disparidades socioeconômicas que afetam a população negra. Esse quadro se agravou sobretudo no governo Bolsonaro, tendo em vista a redução drástica

de investimentos em programas de moradia popular destinados a famílias de baixa renda, o que acarretou a extinção do programa 'Minha Casa, Minha Vida'. O governo federal lançou então o 'Programa Casa Verde e Amarela', porém ele não contempla 90% do déficit habitacional brasileiro nem as famílias com menor renda, de 0-3 salários mínimos.34 Simultaneamente, a quantidade de despejos aumentou gravemente desde o início da pandemia de Covid-19".

"15. [...] Inclusive, em 2015, o Estado recebeu recomendações do Comitê sobre Direitos da Criança, que manifestou preocupação com a discriminação estrutural contra crianças indígenas e afrobrasileiras (CRC/C/BRA/CO/2-4, parágrafos 23 e 24)".

"16. De 2011 a 2021, houve aumento no encarceramento de negros, revelando-se desproporcional se comparado com brancos, vez que a porcentagem de pessoas brancas caiu e o de pessoas negras aumentou.36 Existem atualmente 909.549 pessoas presas no Brasil, das quais 48.930 são mulheres, sendo ⅔ delas negras. Do total da população carcerária, 406.333 estão em prisão provisória.37 Entre 2000 e 2016, houve um aumento de 455% no encarceramento de mulheres, as quais são oriundas de estratos sociais desfavorecidos economicamente, possuem baixa escolaridade e exerciam atividades de trabalho informal em período anterior ao aprisionamento.38 Em boa medida, esse aumento se relaciona com a mudança legislativa na política de drogas, instituída em 2006 pela Lei nº 11.343.39 Quase 47% da população privada de liberdade é jovem de 18 a 29 anos, e 68,5% deles são negros.40 Nesse sentido, é importante ressaltar que a Declaração de Durban, no artigo 25, expressa repúdio ao racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata que persistem no funcionamento dos sistemas penais e na aplicação da lei, assim como nas ações e atitudes de instituições e indivíduos responsáveis pelo cumprimento da lei, especialmente nos casos em que isto tem contribuído para que certos grupos estejam excessivamente representados entre aqueles que estão sob custódia ou encarcerados". Aumento na proporção de negros encarcerados, acréscimo vertiginoso de mulheres presas e descumprimento à Declaração de Durban.

"18. Em 2020, a CIDH manifestou preocupação pela situação das pessoas privadas de liberdade no Brasil diante da pandemia do Covid-19 e instou o Estado a reduzir a superlotação carcerária.43 Em 2021, no relatório sobre a 'Situação dos direitos humanos no Brasil', a CIDH destacou a superlotação nos presídios, as condições

precárias de infraestrutura e higiene, além de tratamentos degradantes e desumanos por parte de agentes do Estado". Impacto da Covid sobre a população carcerária.

Combate à propaganda de superioridade racial e incitação à discriminação racial (Artigo 4)
"19. NOSSO DESTAQUE: O Estado tem gravemente violado o Artigo 4 da Convenção, não apenas pela sua omissão quanto ao enfrentamento das ideologias baseadas no ódio racial, mas também por suas ações de incitação ao ódio e propaganda baseada na superioridade racial, o que tem contribuído para o aumento da violência contra pessoas negras e seu extermínio".

"20. O Presidente Bolsonaro já manifestou seu racismo explicitamente em diversas ocasiões. Em 2017, em pré-campanha para a presidência, afirmou que pretendia acabar com a demarcação de territórios indígenas e quilombolas, além de comparar pessoas negras com animais e mercadoria, remetendo ao período da escravidão, ao dizer que pesam em arrobas e não 'servem para procriar'45. A então Procuradora-Geral da República Raquel Dodge apresentou denúncia contra Bolsonaro, mas o processo não foi aberto pelo Supremo Tribunal Federal devido à imunidade parlamentar.46 Em 2022, o presidente voltou a usar a mesma expressão racista, ao se dirigir a um homem negro perguntando se ele 'pesava mais de 7 arrobas'". É inevitável inserir no Subsídio que o Estado brasileiro passou por um Governo que aderiu firmemente a princípios racistas, com falas cotidianas nessa direção.

"21. Esse cenário de violações de direitos é agravado pelo discurso de ódio e das notícias falsas disseminadas por membros do governo brasileiro, inclusive o presidente, cuja chapa está sob investigação no Tribunal Superior Eleitoral por disseminar notícias falsas durante as eleições de 2018.48 Em 2020, o então secretário nacional da Cultura, Roberto Alvim, divulgou um vídeo no qual copiava falas do ministro nazista Joseph Goebbels, com uma das músicas favoritas de Hitler como trilha sonora.49 Em 2021, no Senado Federal, o assessor presidencial Filipe Martins fez, em plena comissão daquela casa, um sinal de ódio utilizado por supremacistas brancos dos Estados Unidos50. A conduta racista de Bolsonaro e seus assessores (vide também parágrafo 51 deste documento) e a não responsabilização pelos seus atos repercutem na sociedade brasileira como exemplo de comportamento a ser seguido, ignorando as recomendações do Programa de Durban previstas nos artigos 115, sobre o papel dos políticos no

combate ao racismo, e 144, especialmente no que tange à promoção de um código de conduta e de medidas de auto-regulação, de políticas e práticas que visem a combater o racismo, evitar todo tipo de estereótipos e combater a proliferação de ideias de superioridade racial".

"22. De acordo com a SaferNet Brasil, desde 2006 foram recebidas pela organização mais de 2,5 milhões de denúncias relacionadas ao discurso de ódio, sendo 23% correspondentes ao racismo. Das pessoas vitimadas, cerca de 59,7% são negras e 67% são mulheres.51 Só em 2020, foram recebidas 156.692 notificações, das quais 98.244 foram de pornografia infantil, 10.684 de racismo e 12.698 de violência ou discriminação contra as mulheres. Em 2020, houve um crescimento de 92% nas denúncias de LGBTQIA+fobia.52 No mesmo ano, houve um aumento de 740% nas denúncias sobre neonazismo, envolvendo ideias ultranacionalistas, racistas, xenófobas e discriminatórias53 que violam a Lei nº 9.459/97, perfazendo um total de 9.044 notificações.54 Assim, o Estado descumpre o artigo 145 do Programa de Durban que recomenda a implementação de sanções legais contra o incitamento ao ódio racial através de novas informações e tecnologias de comunicação". Ampliação de denúncias sobre discurso de ódio, racismo, discriminação contra mulheres, pornografia infantil, nazismo e xenofobia.

"23. Contrariando a recomendação do Comitê, expressa no parágrafo 19, que em 2004 já manifestava sua preocupação com o aumento de organizações racistas (CERD/C/64/CO/2), existem pelo menos 530 núcleos extremistas, a maioria neonazistas, com participação de até 10 mil pessoas.55 Contudo, a violência transcende a internet e se materializa em ameaças e violências físicas, inclusive contra parlamentares (vide Anexo 3, parágrafos 14 e 15). Além de novamente descumprir o artigo 145 do Programa de Durban, o Estado ignora também o artigo 86, pelo qual é convocado a promover medidas para deter a aparição e para se opor às ideologias nacionalistas, violentas e neofascistas".

Direitos sociais (Artigo 5)

"24. NOSSO DESTAQUE: Ao violar tantos direitos sociais e falhar na eliminação da discriminação racial e garantia da igualdade, o Estado afronta gravemente o artigo 5 da Convenção e contribui para o aprofundamento das desigualdades sociais, tornando-se

responsável pelo extermínio da população negra decorrente da violação dos direitos à vida, à saúde, à segurança e à alimentação, sobretudo pelo aumento da letalidade decorrente da violência institucional das polícias, e do desmonte de políticas públicas voltadas à atenção da saúde e de redistribuição de renda".

"25. Em 2019, durante o 171º Período de Sessões da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). organizações da sociedade civil denunciaram as crescentes violações à proteção do patrimônio e aos direitos fundamentais das comunidades quilombolas brasileiras.60 Contrariando a recomendação do Comitê CERD para que o Estado acelerasse o processo de identificação dos territórios quilombolas (CERD/C/64/CO/2, parágrafo 16), foram titulados apenas 3 territórios e publicados, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), somente 12 editais referentes ao Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID)".

"26. Indicadores relacionados à educação continuam mostrando que a população negra é mais vulnerabilizada, resultando em desigualdades socioeconômicas e políticas, conforme o Comitê CERD chamou atenção em suas recomendações ao Estado (parágrafo 20, CERD/C/64/CO/2). Em 2019, o analfabetismo alcançava a taxa de 6,6% entre pessoas com 15 anos ou mais de idade, o que representa 11 milhões de pessoas. Enquanto essa taxa é de 3,6% entre pessoas brancas de 15 anos ou mais, ela se eleva para 8.9% entre pessoas negras. No que tange ao abandono escolar, dentre os 71,7% dos jovens fora da escola, 44,4% são negros, ao passo que apenas 27,3% são brancos". Analfabetismo e abandono escolar pelo recorte racial. Fiquei pensando aqui no recorte de gênero e de deficiência.

"29. As trabalhadoras domésticas, no Brasil, representam 92% da categoria. As mulheres negras são maioria dentre elas: 3,9 milhões, um percentual de 65%. A profissão foi regulamentada em 2015, por meio da Emenda Constitucional nº 72. Porém, em 2018, 70% da categoria não possuía Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) regularmente assinada.65 Além da informalidade, há também o problema das mulheres submetidas ao trabalho análogo à escravidão doméstico. Entre 2017 e 2021, foram realizados 43 resgates de trabalhadoras nestas condições. Só em julho de 2022, foram resgatadas 6 mulheres (vide Anexo 3, parágrafos 1 e 2)". Dados sobre o trabalho doméstico e a situação de analogia à escravidão.

“30. Atualmente, 33,1 milhões de pessoas passam fome no Brasil.67 Em 2022, 6 em cada 10 domicílios estão em condição de insegurança alimentar, o que representa 125,2 milhões de pessoas.68 Apenas 35% dos lares chefiados por pessoas negras têm segurança alimentar. Quando a pessoa de referência é uma mulher, a fome passou de 11,2% para 19,3%.69 Casas com crianças menores de 10 anos tiveram a fome dobrada: de 9,4% em 2020 para 18,1% em 2022. A insegurança alimentar é mais alta nas áreas rurais, estando presente em mais de 60% dos domicílios, dos quais 18,6% são de insegurança alimentar grave (fome). A fome atingiu, inclusive, famílias agricultoras e pequenos produtores, alcançando 21,8% dos lares.70 Nas favelas, o acesso a alimentos reduziu drasticamente: 97% em um ano.71 Enquanto a pandemia e a crise econômica legaram 13,5 milhões de pessoas desempregadas, os valores dos produtos da indústria, de julho/20 a agosto/21, apresentaram uma alta de 33%, sendo o setor alimentício o mais afetado”.

“31. A população negra tem sofrido mais com a pandemia de Covid-19. Em março de 2021, enquanto 55% de negros haviam morrido por Covid-19, a proporção entre brancos foi de 38%. Nesse mesmo período, enquanto 3,2 milhões de pessoas vacinadas se declararam brancas, entre pessoas negras esse número reduziu para 1,7 milhão. As equipes de limpeza de hospitais, nas quais há muitas pessoas negras, não foram consideradas profissionais da saúde em diversos pontos de vacinação,76 contrariando o Programa de Durban que, no artigo 110, insta os Estados a estabelecerem mecanismos eficazes de monitoramento e eliminação do racismo no sistema de atenção à saúde, tais como a aprovação e aplicação de leis anti-discriminatórias eficazes”.

“32. A mortalidade materna é uma realidade no sistema de saúde brasileiro, sobretudo das mulheres negras, vitimadas por práticas racistas institucionalizadas. Em 2019, a taxa de mortalidade materna era de 57,9 a cada 100 mil nascidos vivos, aumentando para 107,5/100 mil em 2021. Desse total, 61,3% eram mulheres negras. Enquanto cerca de 84,2% das mulheres brancas acessam o pré natal, esse índice cai para 73% quanto se trata de mulheres negras, o que reflete também no aumento da mortalidade materna.77 Esse cenário viola o compromisso disposto no artigo 101 do Programa de Durban, que insta os Estados a estabelecerem programas para a promoção de acesso, sem discriminação, de grupos ou indivíduos que são vítimas de racismo, aos serviços de

saúde e a promoverem esforços para eliminarem as disparidades, inter alia, nas taxas de mortalidade materno-infantil, nas vacinações de crianças, HIV/AIDS, doenças cardíacas, câncer e doenças contagiosas. Nesse sentido, o Estado descumpre também com a 'Política Nacional de Saúde Integral da População Negra', instituída em 2009 por meio da Portaria GM/MS nº 992.78 Diante da violação sistemática dos direitos humanos das mulheres, que afeta de forma desproporcional as mulheres negras e empobrecidas, o caso paradigmático de Alyne da Silva Pimentel Teixeira, mulher negra, pobre e grávida de 28 anos, foi levado ao Comitê CEDAW. Em 2011, o Estado brasileiro foi declarado responsável pelas violações de direitos no 'Caso Alyne da Silva Pimentel Teixeira ("Alyne") v. Brasil'".

"33. Apesar das recomendações feitas ao Estado brasileiro na Revisão Periódica Universal (Recomendações 160 e 161 do 3º Ciclo), em consonância com a normativa internacional, além de não avançar na regulamentação do aborto como prática de saúde e direito reprodutivo, há tentativas de retrocesso na atual política de abortamento legal (vide Anexo 3, parágrafos 4 e 5). O aborto é a quarta causa de morte materna evitável no Brasil. Tendo em vista a criminalização da prática, exceto em casos de gravidez resultante de estupro, risco para a gestante e anencelafia, as mulheres recorrem ao aborto clandestino e inseguro, vitimando principalmente as mulheres em maior vulnerabilidade social: pobres, jovens, negras, indígenas e residentes da zona rural80. Nos casos de aborto legal, durante a pandemia de Covid-19 houve uma redução de 45% nos serviços que realizam o procedimento". Não há qualquer avanço desse tipo nos últimos anos, inclusive, há um retrocesso no quadro geral da opinião pública.

"34. Em junho de 2022, o Ministério da Saúde publicou a cartilha 'Atenção técnica para prevenção, avaliação e conduta nos casos de abortamento', na qual apresenta fatos distorcidos e viola direitos previstos na normativa nacional e reconhecidos internacionalmente, como a ilegalidade do aborto no Brasil (a despeito dos 3 casos de aborto legal mencionados no parágrafo anterior) e o reconhecimento de direitos patrimoniais do nascituro.82 Além disso, só no ano de 2021 foram apresentados 13 projetos, na Câmara dos Deputados, versando sobre o tema do aborto, sendo apenas um deles no sentido de ampliar os direitos em vigor. A vasta maioria, portanto, visa manter a criminalização e aumentar as penas, exigir boletim de ocorrência nos casos de

violência sexual, proibir testes, comercialização e descarte de embriões, além de atribuir direitos ao feto".

"35. No Brasil de hoje ainda prevalece o estereótipo dos tempos do Brasil Colônia, pelo qual se afirma que pessoas negras são mais fortes e resistentes à dor. Essa elaboração racista sustenta algumas práticas discriminatórias no atendimento à saúde e pré-natal de parturientes negras, levando à ocorrência de casos expressivos de violência obstétrica.84 Além de não existir regulamentação legal sobre violência obstétrica, em 2022, o Ministério da Saúde publicou a 6ª edição da Caderneta da Gestante85, contrariando evidências científicas consolidadas e as próprias diretrizes do órgão ministerial para o parto normal, estabelecidas em 2017 com atores técnicos e sociais".

"36. No Brasil, 66% das mulheres assassinadas são negras. Enquanto houve uma melhoria nos índices de violência letal entre mulheres não negras, entre as mulheres racializadas a violência só aumentou. "Em 2009, a taxa de mortalidade de mulheres negras era 48,5% superior à de mulheres não negras, e onze anos depois a taxa de mortalidade de mulheres negras é 65,8% superior à de não negras." Isto demonstra o quanto a desigualdade socioeconômica e as demais questões estruturais do racismo e da violência de gênero atingem especificamente mulheres negras no Brasil".

"37. A violência política é muito presente nas redes sociais, por onde são direcionados comentários com ofensas sexistas, racistas e misóginas. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Marielle Franco, 8 a cada 10 candidatas negras sofreram violência virtual. Dessas, 20,72% receberam mensagens machistas e/ou misóginas no ambiente online; 18% receberam mensagens racistas e 17% tiveram uma reunião virtual invadida.88 Além disso, a violência contra mulheres somada à violência política atinge as mulheres de forma particular mas é invisibilizada. Entre os assassinatos de defensores de direitos humanos, 12,24% têm mulheres defensoras como vítimas". Coerção violenta à representação política das mulheres negras e recorte de gênero no dado de assassinatos a defensores de DH.

"38. As mulheres negras são as maiores vítimas de violência sexual no Brasil. Segundo dados publicados em 2022 pelo Fórum Nacional da Segurança Pública, 52,2% das vítimas de estupro e estupro de vulnerável são negras, enquanto 46,9% são mulheres

brancas.90 Comparando todos os eixos violência notificados pelo Sistemo Único de Saúde (estupro, violência física, violência sexual, violência de repetição, violência psicológica/moral e lesão autoprovocada), o dossiê Mulheres Negras e Justiça Reprodutiva91 identificou que as mulheres negras são alvo prioritário em quase todas as formas de violência, exceto nas lesões autoprovocadas".

"39. Sobre a população LBTQIA+, destaca-se, preliminarmente, o descaso do Estado brasileiro com a produção de dados. Por si só, isso demonstra preconceito e violência institucional contra as pessoas dissidentes da cisheteronormatividade. Quanto à violência contra a população LGBTQIA+, os indicadores publicados em 2022, pelo Fórum Nacional de Segurança Pública, indicam "aumento em todas as variáveis, sob as tipificações de homicídio (7,2%), lesão corporal dolosa (35,2%) e estupro (88,4%)"".

"40. No Brasil, a cada 10 suicídios entre jovens, 6 é de negros. Entre aos anos de 2012 a 2016, a taxa de morte em relação aos jovens brancos que cometeram suicídio permaneceu intacta, mas aumentou em 12% entre os jovens negros.94 Entre pessoas de 10 e 29 anos, o risco foi 45% maior entre jovens negros, quando comparados com brancos. Entre jovens e adolescentes negros do sexo masculino, a chance de suicídio é 50% maior do que entre brancos".

"42. Em seis estados da federação monitorados pela Rede de Observatórios da Segurança (Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo)96, a cada quatro horas uma pessoa negra é morta em ações policiais. Em 2020, das 2.653 mortes provocadas pela polícia, 82,7% foram de pessoas negras".

"43. Em junho de 2022, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos se manifestou acerca da violência policial no contexto de ações policiais violentas realizadas em favelas, áreas com alta concentração de pessoas negras e maior vulnerabilidade socioeconômica. Ao mencionar também o caso de Genivaldo de Jesus Santos, a Comissão alerta para a discriminação múltipla e agravada às quais pessoas negras enfrentam, condenando tais atitudes e apelando para que o Brasil combata as práticas de perfilamento racial.99 Inclusive, as áreas sob domínio das milícias100 no Rio de Janeiro cresceram 387%, em um período de 16 anos, impactando também no aumento da violência política (vide Anexo 3, parágrafos 14 e 15).101 O Comitê Contra a Tortura

da ONU já manifestou sua preocupação sobre o aumento das mortes infligidas por policiais em serviço, especialmente contra pessoas negras e fez recomendações ao Estado (CAT/OP/BRA/3, parágrafos 18 e 19)".

"44. Entre janeiro e junho de 2022, o Disque 100 recebeu 545 denúncias de intolerância religiosa, o equivalente a três queixas por dia. Em relação ao mesmo período do ano anterior, houve um aumento de 17%.102 Apesar de o serviço não identificar a denominação religiosa, dados da Ouvidoria da Secretaria da Justiça e Cidadania de São Paulo, estado com maior número de registros das ocorrências, revelam que as religiões de matriz africana, como umbanda e o candomblé, são as que mais sofreram preconceito por intolerância religiosa em 2022 (vide Anexo 3, parágrafo 16).103 Há, portanto, evidente violação do compromisso com o Programa de Durban, cujos artigos 14 e 47 instam os Estados a reconhecerem os severos problemas de intolerância e preconceito religioso e a implementarem políticas e medidas designadas para prevenir e eliminar todo tipo de discriminação baseada em religião e nas crenças religiosas".

Acesso à justiça (Artigo 6)

"45. NOSSO DESTAQUE: Apesar da criminalização do racismo no Brasil, é evidente a violação pelo Estado do acesso à justiça da população negra para fazer valer os seus direitos, disposto no Artigo 6 da Convenção".

"46. Em 2020, foram registrados 1.826 processos por crime de racismo no país. Só no estado do Rio de Janeiro, houve 1.706 vítimas de injúria por preconceito de raça e de cor no ano de 2019. Destas, 844 sofreram discriminação por motivação racial, sendo 90,8% autodeclaradas negras.104 Na jurisprudência, foi criada uma diferença entre a injúria, prevista no Código Penal, e o crime de racismo, disposto na Lei nº 7.716/89.105 Na aplicação da lei, há uma prática institucional recorrente de tipificação de injúria racial quando o crime praticado é de racismo". Crítica à jurisprudência que é um obstáculo à tipificação do crime como crime de racismo e, assim, auxilia a impunidade.

"47. A insuficiência de investimento em defesa pública gratuita pelo Estado brasileiro tem acarretado a obstaculização à justiça, com impacto maior na população negra,107 descumprindo o artigo 12 do Programa de Durban, pelo qual o Estado é convocado a assegurar o pleno e efetivo acesso ao sistema judiciário. Sem recursos para pagar os

custos do processo, isso implica um lugar de desigualdade entre os litigantes e, consequentemente, uma defesa desigual em juízo.108 Por isso, o Estado continua em descumprimento com as recomendações do Comitê, com as preocupações manifestadas nos parágrafos 18 e 25 (CERD/C/64/CO/2). O racismo institucional também obsta o acesso à justiça no exercício da defesa técnica por advogados/as negros/as (vide Anexo 3, parágrafo 17) e na discriminação das pessoas negras quando são rés nos processos (vide Anexo 3, parágrafo 18)".

Educação, cultura e informação (Artigo 7)

"48. NOSSO DESTAQUE: Ao invés de tomar medidas imediatas e eficazes no campo do ensino, da educação, da cultura e da informação para superar a discriminação e promover a igualdade racial, o Estado tem reiteradamente descumprido com o Artigo 7 da Convenção. Inclusive, tem se valido desses campos para manter o racismo estrutural e tanto empreender quanto naturalizar o extermínio da população negra".

"50. A política de reconhecimento facial usada pelo Estado brasileiro tem sido uma face do racismo algorítmico, que também está presente em diferentes plataformas. Entre março e outubro de 2019, 151 pessoas com idade média de 35 anos foram presas a partir da tecnologia de reconhecimento facial, em quatro estados da Federação (Bahia, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraíba), sendo 90,5% negras (nos casos em que havia informações ou imagens que identificassem raça e cor)".

"51. A liberdade de expressão tem sido invocada pelo bolsonarismo como direito para incitar violência e violar direitos fundamentais. Um caso emblemático de como isso tem funcionado é a graça presidencial concedida por Bolsonaro ao Deputado Federal Daniel Silveira. Em 21 de abril de 2022 - um dia após o Supremo Tribunal Federal ter condenado o parlamentar a oito anos e nove meses de prisão, multa, perda do mandato e suspensão dos seus direitos políticos pelos crimes de coação em processo judicial e tentativa de impedir o livre exercício dos poderes da União -, o presidente assinou um decreto concedendo o indulto individual a Daniel Silveira, extinguindo a pena de prisão". Violação grave e expressa de todos os princípios da Convenção.

"52. Em 2020, no Dia da Consciência Negra, Sérgio Camargo, o então presidente da Fundação Cultural Palmares (FCP) - instituição pública de promoção e preservação dos

valores culturais, sociais e econômicos decorrentes da influência negra na formação da sociedade brasileira -, declarou: "Não existe racismo estrutural no Brasil; o nosso racismo é circunstancial – ou seja, há alguns imbecis que cometem o crime. A 'estrutura onipresente' que dia e noite oprime e marginaliza todos os negros, como defende a esquerda, não faz sentido nem tem fundamento." Tanto Bolsonaro quanto Hamilton Mourão, atual vice-presidente, endossaram a fala113. Essa declaração, vinda da presidência da FCP, viola frontalmente o artigo 67 do Programa de Durban, que insta os Estados a assegurar que medidas, políticas e programas que objetivem erradicar o racismo abordem os obstáculos que membros de certos grupos com uma identidade cultural própria enfrentam, atribuídos a uma complexa interação de fatores étnicos, religiosos, e de outra índole, bem como de suas tradições e costumes".